

1500612-06.2020.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... 12/05/2020)

Apelação Criminal - Furto qualificado pelo concurso de agentes (Artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal) Recursos MINISTERIAL - Pedido de condenação no delito de furto qualificado - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME - MANTIDA ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. Inexistindo provas seguras quanto à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1500612-06.2020.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 14 de dezembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500612-06.2020.8.26.0407

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilber Felipe Ferreira Lima

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 99/103) em face de GUILBER FELIPE FERREIRA LIMA pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 16 de abril de 2020, por volta de 00h29min, na Avenida Presidente Roosevelt, nº 764, no estabelecimento empresarial denominado "Enkai Sushi Bar", nesta cidade e Comarca, GUILBER FELIPE FERREIRA LIMA, qualificado a fls. 17, praticou os seguintes fatos puníveis: 1) agindo mediante conjugação de vontades, em concurso com o menor Pedro Pereira Conceição (fls. 19) e outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça a Fabio Toshhio de Souza, Marcelo Kamei e Weslei Aparecido Rodrigues, subtraiu para si o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), em dinheiro, além de 05 (cinco) aparelhos de telefones celulares, da marca IG e Blue, conforme auto de avaliação a ser encartado aos autos oportunamente; 2) corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, o denunciado e seus comparsas deliberaram praticar o delito de roubo. Assim, dirigiram-se até o estabelecimento

empresarial denominado "Enkai Sushi Bar", onde inicialmente renderam, mediante violência e grave ameaça, o funcionário da empresa, Weslei Aparecido Rodrigues, que se encontrava defronte à sede da empregadora, preparando sua motocicleta para fazer uma entrega.

Então, empurraram-no para o interior do restaurante, onde se encontravam os proprietários Fabio Toshio de Souza e Marcelo Kamei, e anunciaram o roubo. Na ocasião, um dos meliantes fez menção de estar armado, colocando a mão sobre a blusa.

Com os proprietários e o funcionário do restaurante subjugados, os roubadores exigiram a entrega do dinheiro do caixa e dos aparelhos celulares que estavam sobre o balcão, o que efetivamente ocorreu.

Em poder dos celulares e do valor de R\$1.000,00 (um mil reais), em dinheiro, o denunciado e seus comparsas se evadiram do local, consumando o roubo.

Houve registro da ocorrência, e, no dia seguinte, Policiais Militares receberam informações de que os autores do crime seriam o denunciado, Flavio Henrique Pereira Leardini e os adolescentes Pedro Pereira Conceição e João Vitor de Souza Aguiar. Assim, efetuaram buscas em suas respectivas residências, recolhendo vestimentas compatíveis com a descrição das vítimas (boletim de ocorrência juntado às fls. 07/09).

Fabio Toshio de Souza, Marcelo Kamei e Weslei Aparecido Rodrigues reconheceram a blusa de cor azul localizada na residência do denunciado e a blusa de cor vermelha localizada em poder do adolescente Pedro Ferreira Conceição, como sendo idênticas àquelas utilizadas pelos roubadores durante a prática do crime, apontando detalhes característicos de cada uma delas (autos de reconhecimento juntado a fls. 25/27). Ainda pela análise das imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento de diversos estabelecimentos comerciais circunvizinhos ao restaurante vitimado, foi possível observar o trajeto dos três meliantes, que após o crime, percorreram várias ruas, até chegarem ao bairro Vila Cavarú, nesta cidade, local onde residem o denunciado e o adolescente Pedro Ferreira Conceição (relatório do S.I.G. juntado às fls. 28/33).

Destarte, ante as informações de que o denunciado e o adolescentes Pedro Pereira Conceição estariam envolvidos na prática do crime em comento, considerando, ainda, que as vítimas reconheceram as blusas localizadas nas residências do denunciado e do adolescente Pedro Ferreira Conceição como sendo as mesmas utilizadas pelos autores do roubo, e demonstrado, por fim, que o denunciado e adolescente Pedro Ferreira residem no bairro Vila Cavarú, local para onde as câmeras de monitoramento mostraram que os autores do roubo rumaram após fugirem do local dos fatos, restou comprovado que o denunciado, em concurso com o adolescente Pedro Ferreira e outro indivíduo não identificado praticaram o roubo em questão."

A denúncia foi recebida em 15/12/2020 (fls. 104).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 128/132). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 133).

Na audiência de instrução e julgamento, o réu não compareceu, sendo decretada sua revelia.

Foi deferida a prova emprestada aproveitando os depoimentos prestados no processo 1501220-04.2020.8.26.0407, que tramitou na Vara da Infância e da Juventude.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência para condená-lo apenas no crime de roubo (fls. 184/193). Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição (fls. 198/215).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ultrapassado o período de alegação da inépcia da denúncia, nem adentrarei na fundamentação trazida pela Defesa, em razão da preclusão.

Preliminarmente a Defesa suscitou a nulidade da prova emprestada, porém, na audiência realizada no dia 20/10/22 (fl. 181), o advogado concordou com o aproveitamento dos depoimentos prestados no processo que apurou o ato infracional. Neste caso, a Defesa age com má-fé processual, buscando decretar nulidade de um ato que anteriormente concordou. Ademais, em audiência (fl. 181) nada alegou, ocorrendo assim a preclusão. Segundo princípio geral de direito processual, não se decreta a

nulidade sem constatação de prejuízo para a parte (pás de nullité sans grief) e, no caso concreto, não se observa qualquer tipo de gravame ao réu, pois respeitados tanto o contraditório como a ampla defesa. Portanto, não reconheço a nulidade alegada.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 04/05 - 06/09); auto de apreensão (fls. 10/11); laudo pericial (fls. 51/55 - 56/59); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva não está demonstrada.

A vítima Fabio Toshio de Souza, em seu depoimento judicial realizado nos autos de nº 1501220-04.2020, alegou que estavam trabalhando, finalizando a noite. Era a última entrega. O entregador foi abordado pelos 3, do lado de fora. Arrastaram-no para dentro do restaurante. Anunciaram o assalto. Colocaram o entregador para dentro do caixa, junto com o primo da vítima. Dois encostaram no caixa. Ninguém reagiu. Entregaram o dinheiro que tinha. Os suspeitos estava muito agitados.

Pegaram o dinheiro, ficaram olhando o que poderia pegar a mais. Pegaram os celulares em cima do caixa. Um dos três ficou um pouco atrás. Estava bem nervoso. Suspeitos então foram embora. Não apontaram nenhuma arma. Um deles estava com um objeto por debaixo da camisa. Estavam ameaçando os dois que estavam dentro do caixa. Prejuízo foi de cerca de 800 reais. Estavam com o rosto coberto. Reconheceu as roupas na polícia.

A vítima Marcelo Kamei, em seu depoimento judicial realizado nos autos de nº 1501220-04.2020, alegou que estavam para encerrar o expediente. Era uma das últimas entregas. Estava no caixa. Três pessoas entraram com o entregador. Um ficou na porta e dois ficaram ameaçando. Tinham aproximadamente 1000 reais e cinco celulares. Reconheceram as vestes dos suspeitos na delegacia. O que ficou fora do caixa, tinha a mão na camiseta, como se estivesse armado. Outro encostou em sua barriga algum objeto. Tem certeza que as roupas apresentadas foram as usadas pelos assaltantes.

A vítima Weslei Aparecido Rodrigues, em seu depoimento judicial realizado nos autos de nº 1501220-04.2020, alegou que estava na última entrega. Subiu na moto. Escutou os três suspeitos pulando o muro. O levaram para dentro do estabelecimento.

Anunciaram o assalto e começaram a pegar as coisas. O menor era o que estava mais apavorado. Tem certeza que as roupas apresentadas foram as utilizadas no assalto.

Entende que a blusa vermelha tinha peculiaridades.

A testemunha Julio Cesar Teixeira de Lima, Policial Militar, em seu depoimento judicial realizado nos autos de nº 1501220-04.2020, relatou que assumiram o serviço na manhã do dia 16. Receberam informações de que o restaurante teria sido vítima de roubo. Fizeram contato com a vítima. Vítima passou as características dos indivíduos. Receberam denúncia anônima de que o menor seria um dos envolvidos.

Vítima teria reconhecido alguns indivíduos, pois estavam em local próximo ao restaurante. Receberam outra denúncia de que os suspeitos estariam em um mercado, com grande quantidade de dinheiro. Genitora do menor disse que este não estava em casa no momento do roubo, tendo chegado posteriormente, afobado. Ainda, indicou a roupa (blusão vermelho) que o menor teria usado no dia dos fatos.

A testemunha Carlos Cesar de Brito Monteiro, Policial Militar, em seu depoimento judicial realizado nos autos de nº 1501220-04.2020, relatou que estava de serviço. Ficaram sabendo que havia ocorrido o roubo no restaurante. Sabia que os indivíduos teriam afirmado estar armados. Proprietário entrou em contato e mostraram as câmeras de vigilância dos comerciantes do local. Os suspeitos fugiram em direção à Vila Cavarú. Chegou ao acontecimento que 4 indivíduos estariam no mercado Haiala com grande quantia de dinheiro, tentado trocar. Abordaram o menor. Na casa do adolescente, sua genitora informou as vestes que ele teria usado na noite anterior. Foi encontrada blusão de cor vermelho na casa. Foi informado que os suspeitos estariam anteriormente em local próximo do restaurante.

A testemunha Oscar Luiz Rossi, Policial Militar, em seu depoimento judicial realizado nos autos de nº 1501220-04.2020, disse que estava de serviço. Foi

acionado para comparecer ao restaurante, onde havia ocorrido uma ocorrência de grave ameaça ou roubo. No local se deparou com as vítimas. Relataram o ocorrido, de que 3 indivíduos teriam adentrado o estabelecimento, anunciando o assalto. Um deles estaria com a mão oculta dentro da camisa. Anunciaram o roubo. Teriam sido subtraídos 5 celulares e mil reais. Suspeitos saíram correndo. Forneceram imagens internas. O sentido que os suspeitos tomaram indicava o bairro Cavarú. Ficou sabendo que o Teixeira e o cabo Monteiro teriam abordado suspeitos. Ficou sabendo que as vítimas tinham visualizado as pessoas nos entornos. Em um primeiro momento não foram informadas as cores. Não se recorda se copiaram as imagens das câmeras de segurança.

A testemunha Adilson Edson Mathias, Policial Civil, em seu depoimento judicial realizado nos autos de nº 1501220-04.2020, disse que foi no dia 15 por volta das 22h20min. Três elementos adentraram no restaurante. Um com blusa azul e outra com blusa vermelha. Entraram encapuzados. Entraram com o entregador. Levaram mil reais, 5 celulares. Um tinha uma arma ou assim o simulava embaixo da blusa. Polícia saiu em busca dos suspeitos no dia posterior. As blusas foram localizadas com Guilber e com o menor. Blusa vermelha foi apreendida na casa do adolescente. Blusas foram apreendidas no dia 16, e acredita que o reconhecimento se deu no próprio dia 16. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos e a versão defensiva se sustenta com significativo respaldo, tal qual a narrativa acusatória.

No caso em tela, nenhuma das vítimas reconheceram o réu como sendo um dos autores do roubo, tampouco com o acusado foi encontrado os bens subtraídos.

A condenação não pode se embasar apenas no reconhecimento das vestes usadas pelos meliantes.

Se os elementos probatórios contidos nos autos não permitem extrair um grau de certeza razoável sobre a autoria do réu no crime imputado, já que o reconhecimento feito pelas vítimas na fase policial se limitava às vestimentas dos agentes, a improcedência é medida de rigor.

Com efeito, inexistente, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia, o que conduz à absolvição do réu, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser indubitoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

É indispensável a certeza da responsabilidade pelo evento delituoso.

Assim, resta verificada a fragilidade da prova acerca da vinculação do denunciado à conduta delitiva, e laborando a dúvida em favor do acusado, se impõe a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões do E. TJSP:

RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL)- RÉU ABSOLVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Manutenção da absolvição é medida de rigor. AUMENTO DA PENA-BASE - Prejudicado. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00224060320158260224 SP 0022406-03.2015.8.26.0224, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 12/05/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

Apelação Criminal - Furto qualificado pelo concurso de agentes (Artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal) Recursos MINISTERIAL - Pedido de condenação no delito de furto qualificado - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME - MANTIDA ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. Inexistindo provas seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição do agente. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00021673920158260042 SP 0002167-39.2015.8.26.0042, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 07/02/2018, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2018).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Não há pagamento de custas.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie, se for o caso.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Osvaldo Cruz, 14 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA